



Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br

PROMOÇÃO

Ref. ao processo n.º 3472-01.00/22-9

Promoção n.º 39.610

Senhor Superintendente-Geral:

1. A Superintendência-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul encaminha para exame, por esta Procuradoria, o processo n.º 3472-01.00/22-9, atinente ao Ofício n.º 72/2022, da Presidência do Tribunal de Contas do Estado (3088138), com o seguinte teor:

“Ao cumprimentá-lo, comunico que o Tribunal Pleno desta Corte de Contas, por unanimidade, nos autos do Processo n.º 961-0220/22-9, em Sessão de 30/03/2022, acolhendo a indicação do Conselheiro-Corregedor, declarou a vacância do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que verificou que o preenchimento da respectiva vaga pertence à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme decisão publicada nesta data no Diário Eletrônico desta Casa.”

Acompanha o referido ofício decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas, em sessão realizada em data de 30.03.2022 (3088140):

“O Tribunal Pleno, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Renato Azeredo, Corregedor-Geral, decide:

a) declarar a vacância do cargo de Conselheiro titulado pelo Conselheiro Algir Lorenzon em face de sua aposentadoria;

b) declarar que o preenchimento da vaga pertence à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul;

c) encaminhar o presente expediente à Presidência deste Tribunal para prosseguimento dos trâmites constitucionais e regimentais atinentes à matéria.”(o grifo é nosso)

Tal decisão, como consta de cópia do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, disponibilizado nesta data de 31.03.2022, foi devidamente publicada para os fins legais (3088142).

É o despacho de encaminhamento pela Superintendência-Geral (3088177)

“Em atenção ao Ofício nº 72/2022 (3088138), em que o Tribunal de Contas do Estado comunica a vacância de cargo de conselheiro, informando que se trata de vaga cuja indicação toca à Assembleia Legislativa, encaminhe-se o expediente à Procuradoria, para análise e orientação jurídica quanto às providências a serem adotadas por esta Casa.”

2. A primeira providência que é sugerida é a leitura do teor do ofício recebido no período do Expediente do Plenário de hoje, conforme o artigo 103, inciso IV, do Regimento Interno, para amplo conhecimento dos senhores Deputados Estaduais, uma vez que, como informado pelo próprio Tribunal de Contas do estado, trata-se de vaga pertinente a este Poder Legislativo.

Tal leitura visa dar a publicidade interna a esta Casa legislativa, na medida em que a publicidade externa já foi realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, através da publicação por ele realizada, nesta data de 31.03.2002, no seu próprio Diário Eletrônico.

3. O art. 74, *caput*, e seus incisos I e II, da Constituição Estadual de 1989 possui a dicção que segue:

“Art. 74 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos, satisfeitos os requisitos do art. 73, § 1º, da Constituição Federal:

I - cinco pela Assembleia Legislativa, mediante proposta de um terço de seus Deputados, com aprovação por maioria absoluta;

II - dois pelo Governador, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice elaborada pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.”

O senhor Governador do Estado, por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 892/RS, julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 18/03/2002, obteve decisão que julgou inconstitucionais os dispositivos mencionados, em acórdão em cuja ementa se lê:

“Tribunal de Contas dos Estados: modelo federal compulsório (CF, art. 75): jurisprudência. Consolidou-se a jurisprudência do Tribunal no sentido da inconstitucionalidade argüida da reserva do provimento de cinco das sete vagas do Tribunal de Contas estadual à Assembleia Legislativa, na medida em que implicaria a subtração ao Governador da única indicação livre que lhe concede o modelo federal do TCU, de observância compulsória, conforme o art. 75 da Constituição da República (v.g., ADIn 219-Pb, 24.6.93, Pertence, DJ 23.9.94, ADInMC 1043-Mt, 25.03.94, Moreira, DJ 20.5.94; ADIn 1566-SC, 18.3.99, Moreira, DJ 23.4.99; ADInMC 419-ES, Célio Borja, 20.3.91, RTJ 139/457; ADIn 867, 10.10.94, MAM, DJ 3.3.95; ADInMC 2013-Pi, Corrêa, RTJ 171/133): inconstitucionalidade do art. 74 da Constituição do Rio Grande do Sul.”

Importante esclarecer que a motivação para a propositura da mencionada ação de inconstitucionalidade era de que a Constituição Estadual estabelecia que das sete vagas de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, apenas duas seriam escolhidas pelo Chefe do Poder Executivo (as destinadas ao Ministério Público e a Auditor Substituto de Conselheiro), cabendo à Assembleia Legislativa, de forma livre, a escolha dos outros cinco Conselheiros. Como resultado do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o Governador do Estado passou a indicar não mais dois mas três dos Conselheiros, sendo um de forma discricionária, sendo reduzido o quantitativo do Poder Legislativo de cinco para quatro Conselheiros.

Esse foi o resultado prático da decisão do Supremo Tribunal Federal, qual seja reduzir de cinco para quatro os Conselheiros escolhidos de forma livre pela Assembleia Legislativa do Estado.

Além disso, a indicação não demanda mais a concordância de um terço dos senhores Deputados Estaduais e nem a aprovação, em Plenário, exigirá maioria absoluta.

4. Tendo em vista o julgamento de inconstitucionalidade do *caput* e dos incisos I e II do art. 74 da Constituição Estadual de 1989, o preenchimento das vagas de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado deve seguir, por força do princípio da simetria previsto no *caput* do art. 25 da Constituição Federal de 1988, o disposto no § 1.º do art. 73 da Carta Maior, segundo o qual:

“§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

II - idoneidade moral e reputação ilibada;

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista triíplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;

II - dois terços pelo Congresso Nacional.”

Esse é o parâmetro a ser seguido no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

5. São as normas que regulam a indicação e a escolha de Conselheiros do Tribunal de Contas d Estado.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989

*“Art. 53. **Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa**, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:*

...

XXVIII - aprovar previamente, após arguição pública, a escolha de: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 54, de 16/11/06)

a) Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador;

...

*XXIX - **escolher cinco Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado**; [em função da ADIN-892, o número foi reduzido para 4)]*

...

*Art. 82. **Compete ao Governador**, privativamente:*

...

XVII - nomear os Conselheiros do Tribunal de Contas, observado o disposto no art. 74;”

No caso de indicações pela Assembleia Legislativa, a nomeação do Conselheiro, após a aprovação do nome pelo Plenário da Assembleia Legislativa irá ocorrer pelo Governador do Estado.

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

“Art. 223. Recebida pela Assembleia mensagem do Governador indicando Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, diretor de entidade do sistema financeiro do Estado ou titular de outro cargo que a lei determinar, será publicada e remetida às Comissões Técnicas Permanentes, obedecidas as respectivas áreas de atuação. (Renumerado pela Resolução n.º 2.633/96)

Art. 224. A Comissão promoverá arguição pública do indicado, em sessão extraordinária. (Renumerado pela Resolução n.º 2.633/96)

§ 1.º A escolha do relator será realizada após a arguição pública, na própria reunião extraordinária. (Redação dada pela Resolução n.º 3.227/21)

§ 2.º O relator apresentará o seu relatório em até 2 (duas) reuniões ordinárias subsequentes após a arguição pública e, em aprovada a escolha pela Comissão, oferecerá esta, junto com o parecer, projeto de decreto legislativo que, publicado, será votado na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária seguinte. (Redação dada pela Resolução n.º 3.227/21)

§ 3.º Contrário o parecer, a indicação governamental será encaminhada ao arquivo, por despacho do Presidente, cabendo recurso ao Plenário a qualquer Deputado, no prazo de cinco dias. (Renumerado pela Resolução n.º 2.633/96)

§ 4.º Recebido o recurso, o parecer será submetido ao Plenário que: (Renumerado pela Resolução n.º 2.633/96)

I - o aprovando, remeterá a indicação definitivamente ao arquivo; (Renumerado pela Resolução n.º 2.633/96)

II - o rejeitando, encaminhará o expediente à Comissão para que esta apresente, na sessão ordinária seguinte, o projeto de decreto legislativo a que se refere o § 1.º. (Renumerado pela Resolução n.º 2.633/96)”

6. A partir do momento em que o Tribunal de Contas publicou a decisão de seu Tribunal Pleno, nesta data de 31.03.2022, no seu Diário Eletrônico, declarando o surgimento da vaga de Conselheiro, deu-se ampla publicidade ao fato, tendo em vista que veiculada a publicação na rede mundial de computadores. A comunicação hoje realizada pelo referido tribunal, a esta Assembleia Legislativa, por meio de ofício, visa apenas dar a publicidade interna a esta Casa Legislativa.

A leitura no Plenário do referido ofício de comunicação, na forma do artigo 103, inciso IV, do Regimento Interno – *acima sugerida* -, visa, como referido, assegurar a mais ampla publicidade, não constituindo, no entanto, condição para o início do recebimento das indicações, uma vez que estas, a rigor, poderiam ser recebidas após a veiculação da publicação realizada pelo próprio Tribunal de Contas.

Assim, tão logo recebida qualquer indicação, concernente à vaga ora existente no Tribunal de Contas do Estado, deverá ser esta publicada e remetida à Comissão de Finanças, para fins do disposto nos artigos 223 e 224 do Regimento Interno.

Porto Alegre, 31.03.2022.

Fernando Guimarães Ferreira,
Procurador-Geral.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Guimaraes Ferreira, Procurador(a)-Geral**, em 31/03/2022, às 14:26, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **3088338** e o código CRC **A1438272**.

000003472-01.00/22-9

3088338v2